

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2600/2536

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1737

นาง สัยรัตน์ เดชธวานันท์ หรือสาพิมาน

นาง นาง ภู กอง ชนะ กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยที่ 1 มิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย มีฐานะเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นทายาทและไม่ได้เป็นผู้รับมรดกตามกฎหมาย เพราะสิทธิการรับมรดกเป็นเรื่องเฉพาะตัวมิได้ถือเอาการครอบครองทรัพย์สินของผู้ตายเป็นเกณฑ์เจ้าหนี้ของผู้ตายจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้เอาทรัพย์สินจากกองมรดกชำระหนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญมีได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ไป 35,000 บาท ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันนายบุญมีผิดนัดไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์เลย ต่อมานายบุญมีถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 เป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของนายบุญมี และเป็นผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระต้นเงินดังกล่าวและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เพียงแต่อยู่กินฉันสามีภรรยา กับนายบุญมีจึงมิใช่ทายาทโดยธรรมของนายบุญมีอันจะมีสิทธิในกองมรดก ไม่จำต้องรับผิดชอบหนี้ที่นายบุญมีก่อไว้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 66,062 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 35,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง (14 มกราคม 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้อำนาจทรัพย์สินกองมรดกของนายบุญมี ฎีกองชนะ ชำระหนี้ให้ทั้งนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์สินกองมรดกที่มีอยู่ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 800 บาท หากไม่สามารถบังคับชำระหนี้ดังกล่าวได้ให้ บังคับชำระหนี้เอาจากจำเลยที่ 2 ต่อไป

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมใน ศาลชั้นต้นแทนโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2526 นายบุญมี ฎีกองชนะ สามีจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ไป 35,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน นายบุญมีผิดนัดไม่ ชำระหนี้แก่โจทก์ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2529 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นทายาทและเป็นผู้ปกครองทรัพย์มรดกของนายบุญมีต้องรับผิดชอบหนี้จากกองมรดกแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 1 เปลี่ยนนามสกุลเดิมของตนมาใช้นามสกุลของนายบุญมีในทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเห็นว่า โจทก์ไม่สามารถนำทะเบียนสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับนายบุญมี มาแสดงต่อศาลได้ จึงนำเชื่อตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาของ

นายบุญมีตั้งแต่ พ.ศ. 2495 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่ทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของนายบุญมี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายบุญมี และเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของนายบุญมี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยแต่ที่จำเลยที่ 1 เบิกความรับว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์สินมรดกอันได้แก่ที่นา 1 แปลง และที่ดินที่ใช้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีฐานะเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเท่านั้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นทายาทและไม่ได้เป็นผู้รับมรดกตามกฎหมายเพราะสิทธิการรับมรดกเป็นเรื่องเฉพาะตัวมิได้ถือเอาการครอบครองทรัพย์สินของผู้ตายเป็นเกณฑ์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ครอบครองดูแลทรัพย์สินมรดกเอาทรัพย์สินจากกองมรดกชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ